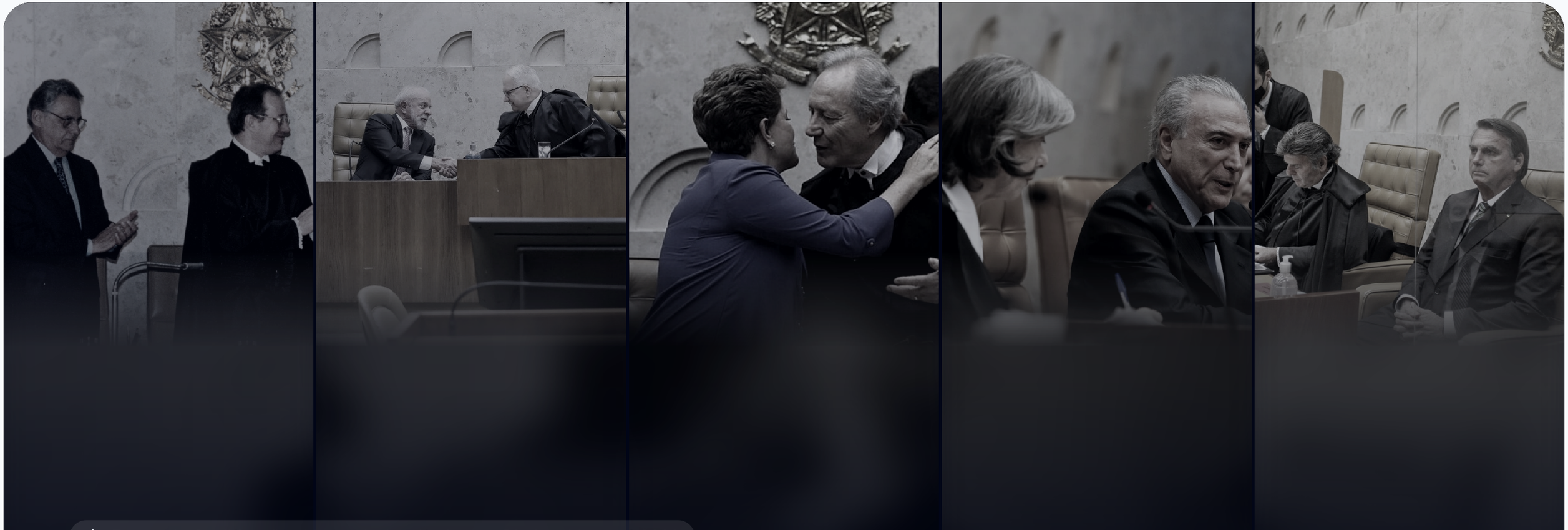


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

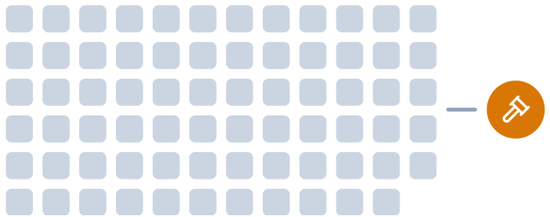
PROBLEMA

Em março de 2020, a TV Globo e o portal G1 publicaram um levantamento que apontava o governo de Jair Messias Bolsonaro (2019-2022) como o que teve mais decretos e medidas provisórias, as MPs, questionados no Supremo Tribunal Federal (STF) no primeiro ano de mandato.

Bolsonaro [...], 2020

ENTRE 1988 E 2025

17.231 atos[2] **242** ações



Existe cerca de 1 ação no STF para cada **71** decretos publicados no Diário Oficial da União.

A proporção não diz quantos desses atos inovaram na ordem jurídica, porque boa parte executa leis ou cuida da rotina da administração pública federal.

Mas eles também podem tocar impostos, segurança pública, saúde pública, meio ambiente, participação popular e por aí vai, numa lista infindável de possibilidades de regulação.

A dúvida está nos que vão além das normas que regulamentam ou nos que tratam de matéria que somente uma lei poderia tratar. Para domá-los, a política e o Judiciário dispõem de instrumentos constitucionais que por décadas têm resistido a usar.[3]

Então, o que o Supremo fez com os decretos presidenciais nos últimos 37 anos?

Como julgou esses atos?

Quais parâmetros definiu para analisar o poder da caneta do Presidente da República que assina, unilateralmente, tais normas e as coloca em vigor no dia e hora que bem desejar?

REFERÊNCIAS Brasil, 1988 Introdução e notas 2 e 3

PERGUNTA DE PESQUISA

Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

Esta pergunta delimita **o tempo**, **o objeto** e **a via processual**.

São, respectivamente, **os 37 anos de vigência da Constituição de 1988**, **os decretos publicados pela Presidência da República**, excluídos os estaduais, distritais e municipais e os atos normativos de outras autoridades administrativas, e **as quatro classes constitucionais do controle concentrado**.

A interrogação pode ser respondida com as fontes processuais, num conjunto delimitado de ações identificadas e classificadas pelos mesmos critérios que permitirão saber em que condições o Supremo chega a examinar a constitucionalidade dos decretos publicados pelo Presidente.



Limita-se ao modo como cada processo terminou, ou estava em 30 de junho de 2026, separando os casos **com resolução do mérito**, em que o STF enfrenta o objeto constitucional e **acolhe o pedido, no todo ou em parte**, ou **o rejeita**, daqueles que se encerram **sem esse exame**.

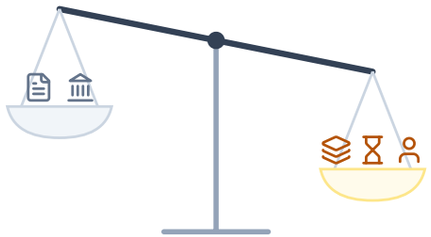
HIPÓTESE DE TRABALHO

A hipótese de trabalho, formulada a partir da revisão de literatura e submetida a verificação na Seção 4, é a de que o encerramento das ações **sem resolução de mérito** se explica principalmente por **construções processuais anteriores ao mérito processual**.

Introdução.

Entre elas estão

1. a qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a **ofensa reflexa**,
2. a sobrevivência da norma impugnada até o julgamento, cuja falta leva à **prejudicialidade**,
3. e a **decisão monocrática do relator**, que encerra a ação sem levá-la ao colegiado.



Segundo essa hipótese, **a matéria dos decretos impugnados** e **o governo que os editou** pesam menos, no desfecho das ações, do que **os obstáculos processuais**.

O objetivo geral é verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

1

O primeiro objetivo específico é reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

Seção 2 →

2

O segundo é mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

Seções 4.1 e 4.2 →

3

O terceiro é estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, **a sobrevivência ao filtro monocrático** e **o exame do mérito pelo colegiado**.

Seção 4.3 →

METODOLOGIA

A unidade de análise é a ação

MÉTODO 1 · SEÇÃO 2.1

A revisão sistemática e o corpus

PARA QUÊ

Essa revisão é do tipo que Gough, Thomas e Oliver (2012) chamam de configurativa, deixando de somar resultados de estudos para testar conceitos definidos de antemão, para interpretar e organizar as categorias e os achados do campo a fim de entender como ele pensa, no caso, o controle dos atos unilaterais do Executivo.

Primeiro objetivo específico

O primeiro objetivo específico é reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

COMO FOI FEITO

1. A revisão sistemática seguiu o protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), com critérios de elegibilidade fixados antes das buscas, registro das razões de cada exclusão e verificação com um conjunto de estudos conhecidos de antemão.
2. As buscas percorreram cinco bases principais e duas bases suplementares, e os campos, os filtros e os operadores empregados em cada uma estão reproduzidos no Quadro 1.
3. A estratégia foi submetida a uma verificação com estudos conhecidos, para conferir se recuperava trabalhos que necessariamente deveria encontrar. Antes de executá-la, definiu-se uma lista de nove estudos já conhecidos, para que a avaliação não fosse feita depois de vistos os resultados.
4. A triagem e a extração foram feitas pelo pesquisador, como revisor único, e a síntese é narrativa e temática, escolha imposta pela heterogeneidade dos desenhos de pesquisa do corpus, que reúne dogmática jurídica, estudos de caso e análises quantitativas de larga escala.

RESULTADO

Declarado

400 A fase de identificação encontrou 400 registros nas cinco bases principais, distribuídos de forma muito desigual.

328 A conferência, feita no Zotero pelo DOI e pela combinação de título, autor e ano, excluiu 32 registros duplicados e deixou 328 para a triagem.

34 A leitura dos títulos afastou 284 registros, e a dos resumos, outros 10. Os 34 restantes tiveram o texto completo, que o PRISMA 2020 chama de relatório, procurado e lido por inteiro.

21 Ao fim da seleção, restaram vinte e um estudos, dezessete vindos das cinco bases principais e quatro das buscas suplementares, e são eles que formam o corpus desta revisão.

Cinco dessas referências atendiam aos critérios de elegibilidade da revisão, por tratarem ao mesmo tempo do STF e de medida provisória ou decreto, e as cinco foram recuperadas. A verificação indica, assim, que a assimetria tratada neste capítulo vem da literatura, e não de uma busca mal calibrada ou desatenta.

REFERÊNCIAS Page et al. (2021) · Bramer et al. (2018) · Gough, Thomas e Oliver (2012) Seção 2.1, Figura 1 e **nota 6**

MÉTODO 2 · SEÇÃO 3.1

A construção do banco de dados

PARA QUÊ

A interrogação pode ser respondida com as fontes processuais, num conjunto delimitado de ações identificadas e classificadas pelos mesmos critérios que permitirão saber em que condições o Supremo chega a examinar a constitucionalidade dos decretos publicados pelo Presidente.

Os painéis não bastam para identificar as ações contra decretos presidenciais e a base pública do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não cobre o Supremo.

COMO FOI FEITO

O universo foi montado pelo cruzamento entre os painéis de dados abertos do Supremo e o acervo de decretos da Presidência da República, com conferência manual de cada ação, que é a unidade de análise. [16]

7.612
ações de controle concentrado

9 DE JUNHO DE 2026 · PASSO 1 DE 10

A busca das primeiras 232 ações começou por três painéis do Corte Aberta, baixados em 9 de junho de 2026.

O painel de decisões tinha 7.612 ações de controle concentrado, o de acervo tinha 3.028 e trazia o campo de legislação, e o de legitimados trazia as partes de cada processo.

17.338
decretos de 1988 a 2026

14 DE JUNHO · PASSO 2 DE 10

Os painéis do Corte Aberta foram extraídos em 9 de junho de 2026, e os decretos da Presidência da República, em 14 de junho.

7.991
ações

18 DE JULHO · PASSO 3 DE 10

Uma rotina em linguagem de programação R juntou os dois primeiros numa planilha de 7.991 ações e pôs nela as partes de cada uma. Dessas, 4.963 estavam só no painel de decisões e por isso vieram sem o campo de legislação.

2.234
ações

19 DE JULHO · PASSO 4 DE 10

Outra rotina tirou do campo de legislação, e do campo de assunto quando ele faltava, o número de cada decreto citado e o procurou entre os 17.338 decretos de 1988 a 2026 baixados do sítio da Presidência da República. A rotina escreveu os números do mesmo jeito nas duas listas, para que dois decretos diferentes não passassem por um só. Ela também marcou as 2.234 ações que tinham no polo passivo o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado, e só essas seguiram. As ADCs propostas pelo Presidente da República foram conferidas à parte, porque nelas ele é o autor, e três delas, as ADC nº 84, 85 e 96, têm decreto por objeto.

24 DE JULHO · PASSO 5 DE 10

A codificação das variáveis começou em 24 de julho

Método 3 →

232

da base inicial

16 DE SETEMBRO · PASSO 6 DE 10

Depois da segunda triagem, a conferência das ações uma a uma confirmou 223. Em 152, a rotina tinha achado o decreto, e nas outras 71 ele só apareceu na leitura. A leitura dos autos acrescentou as ADPF nº 964 a 967, contra um decreto sem número que a rotina tinha classificado como outro tipo de ato. A rotina foi então corrigida e achou mais cinco ações, também conferidas nos autos, o que levou a base inicial a 232. [17]

16

identificadas durante a análise processual e da literatura

PASSO 7 DE 10

Dezesseis ações não constavam da base inicial. Oito vieram da comparação com o estudo de Dias (2024), duas de notas do Portal da Legislação que associam ações a decretos, cinco de referências a ações correlatas nos autos já reunidos e duas do campo "Legislação" do Corte Aberta. A ADPF 640 apareceu na comparação com Dias (2024) e numa dessas notas, por isso os caminhos somam 17 para 16 ações. Todas foram conferidas nos registros e documentos oficiais do STF, e 15 cumpriram as regras de inclusão.

▼ **Dias (2024)**

Esse trabalho de Dias (2024) escapou à revisão sistemática porque o seu registro no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES fica fora dos filtros por tipo, ano e área que a busca aplicou [18] e porque o arquivo depositado traz só os elementos pré-textuais, a introdução e as referências, o que impediria a avaliação em texto integral exigida pelo protocolo. O estudo mede, ainda, objeto distinto, pois toma por unidade o acórdão do Plenário e exclui as ações extintas por inépcia ou por ilegitimidade ativa.

PASSO 8 DE 10

A inclusão segue as regras a seguir, escritas e registradas.

1 Pela primeira, o ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025.

2 Pela segunda, a ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025, com a situação processual apurada em 30 de junho de 2026, conforme os metadados das planilhas extraídas em 25 de outubro de 2026.

3 Pela terceira, o decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte. Não basta o decreto citado como parâmetro ou apenas mencionado.

4 Pela quarta, o Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor.

8.712

processos

25 DE OUTUBRO DE 2026 · PASSO 9 DE 10

A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.

A última extração de planilhas dos painéis do Corte Aberta aconteceu em 25 de outubro de 2026, com a situação processual reconstituída até 30 de junho de 2026. [15]

PASSO 10 DE 10

O painel Corte Aberta serviu para encontrar ações, e a decisão de incluir os processos que foram encontrados no percurso vem dos autos, já que os campos exportados falham de vários modos.

RESULTADO · Declarado

O universo final reúne **242** ações contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

A seleção começou com **232** da base inicial e **16** identificadas durante a análise processual e da literatura. Seis foram excluídas, sendo cinco da base inicial e uma das identificadas depois. Restaram **227** ações da base inicial e **15** adicionais.

REFERÊNCIAS · Dias (2024) · Corte Aberta · Presidência da República · Seções 3 e 3.1 e notas 15 a 18

MÉTODO 3 · SEÇÃO 3.1

Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF

PARA QUÊ

Sem esse trabalho, seria impossível verificar se há separação entre a técnica jurídica e a conveniência política do Tribunal.

Como os autos completos se concentram nas ações mais recentes, a leitura integral não será usada para reforçar conclusões que dependam do tempo nem como amostra para validar a classificação das demais, mas para conferir o que as decisões citadas efetivamente dizem.

COMO FOI FEITO

1. Entram no universo final todas as ações confirmadas pelas regras de inclusão, tenham ou não o inteiro teor disponível. Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF, peça por peça nas ações eletrônicas ou em pacote único na área de peticionamento, sem o uso de coletor automático.
2. Cada arquivo foi registrado em inventário, com o número de páginas e a indicação de haver ou não texto pesquisável, e as páginas que eram apenas imagem passaram por reconhecimento óptico de caracteres configurado para o português, com o original preservado ao lado da versão pesquisável.
3. Cada ação será codificada a partir da fonte mais completa disponível, que pode ser o inteiro teor dos autos, as peças avulsas ou os dados do painel com a decisão publicada. **A codificação registra**
4. A base separa essas informações em quatro estratos. **O primeiro**
5. A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada, como recomendam Epstein e Martin (2014).

A codificação registra o desfecho, o seu fundamento e o órgão que o proferiu, o governo que editou o decreto, o proponente, a matéria, o parâmetro constitucional invocado, a natureza do decreto e o tipo de ofensa alegada.

O primeiro, com uma linha por ação e vinte e oito colunas, guarda as variáveis codificadas e é a fonte de toda contagem. O segundo reúne os metadados do painel, como partes, relator, datas e situação processual. O terceiro, de uso analítico, deriva integralmente do primeiro e pode ser recalculado a qualquer momento, e o quarto registra a origem de cada informação, o que falta e por qual via se obtém. Em todos, três colunas de controle indicam a origem do dado, o estado da coleta e o nível de evidência, de modo que cada percentual possa ser lido ao lado do número de casos e da qualidade da fonte que o sustentam.

RESULTADO · Declarado

O acervo soma **4.966** arquivos e **156.654** páginas.

Os pacotes baixados na área de peticionamento, contudo, trazem impressos o nome e os dados pessoais do pesquisador e, por isso, não integrarão o material disponibilizado para replicação,[20] embora possam ser obtidos por qualquer advogado habilitado no sistema.

CODIFICAÇÃO · Preliminar

A planilha de seleção confirma as 242 ações,[21] mas a codificação ainda não está concluída em todas, e as lacunas serão conferidas dentro desse universo.

Resultados preliminares →

REFERÊNCIAS · Epstein e Martin (2014) · Seção 3.1 e notas 20 e 21

MÉTODO 4 · SEÇÃO 3.2

O plano descritivo

PARA QUÊ

O plano descritivo apresentará a distribuição dos desfechos e as medidas de associação entre cada atributo e a resolução de mérito, para mostrar em que ponto o exame da constitucionalidade é interrompido.

Segundo objetivo específico

O segundo é mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

COMO SERÁ FEITO

1. O teste qui-quadrado indicará se a diferença entre os grupos vai além do acaso, e o V de Cramér medirá a intensidade dessa associação.
2. Cruzará o desfecho com os atributos da ação e do decreto, que são o proponente, o governo emissor e o período de ajuizamento, a matéria, o conteúdo constitucional invocado, a natureza do decreto, o tipo de ofensa alegada e a invocação do artigo 49, V, da Constituição.
3. A descrição dos desfechos e as associações bivariadas tomarão as ações decididas até 30 de junho de 2026, com frequências recalculadas sobre o universo final.

RESULTADO

○ A apresentar nas Seções 4.1 e 4.2

A primeira parte (Seções 4.1 e 4.2) será descritiva. Apresentará os desfechos, separando a resolução de mérito das extinções que dispensam o exame do mérito. Examinará também as causas de extinção sem resolução de mérito, em especial **a perda superveniente do objeto**, **o não conhecimento por ofensa reflexa** e **a ilegitimidade ativa**.

A proporção de decisões do relator será comparada aos **60,65%** de decisões individuais que Reis e Meyer (2021) documentam no controle concentrado entre 1988 e 2018.

> **A hipótese é que, nas ações contra decretos, a maioria morra ainda na fase monocrática, pelas mãos do ministro-relator, e que nessa fase não importem o autor da ação nem o capital político do Presidente do momento. Seria um padrão de blindagem técnica.**

A perda superveniente do objeto será confrontada com a natureza objetiva do processo de controle abstrato, no qual o STF já admitiu julgar a norma revogada quando a ação estava em pauta (Clève, 2014), e com o que Da Ros (2008) e Silveira (2016) registraram para as MPs.

A ofensa reflexa será examinada a partir de Reck e Müller (2009) e da distinção entre regulamento de execução e regulamento autônomo (Binenbojm, 2014)

a ilegitimidade ativa, a partir da exigência de pertinência temática, que o próprio Tribunal construiu (Clève, 2014).

REFERÊNCIAS

Reis e Meyer (2021) · Clève, 2014 · Da Ros (2008) · Silveira (2016) · Reck e Müller (2009) · Binenbojm, 2014 · Seções 3.2 e 4

MÉTODO 5 · SEÇÃO 3.2

No plano multivariado

PARA QUÊ

Essas técnicas medem, em cada estágio, a associação entre os atributos e a resolução de mérito, o que responde à pergunta de pesquisa e permite verificar se a ofensa reflexa e a prejudicialidade pesam mais do que a matéria do decreto ou o governo que o editou, como sustenta a hipótese.

Terceiro objetivo específico

O terceiro é estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, a sobrevivência ao filtro monocrático e o exame do mérito pelo colegiado.

COMO SERÁ FEITO

1. No plano multivariado, de caráter exploratório, a regressão logística penalizada (Firth, 1993), escolhida pelo número pequeno de casos e pela separação entre os desfechos, estimará esses atributos em conjunto em dois estágios, a sobrevivência ao exame do relator e o exame do mérito pelo colegiado.
2. A regressão do primeiro estágio excluirá as ADC, por terem poucos casos, e as ações em que o tipo de ofensa não se aplica, e a do segundo estágio se restringirá às ações decididas pelo colegiado.
3. O teste de razão de verossimilhanças dirá se cada grupo de variáveis contribui para o modelo, os intervalos de confiança por verossimilhança perfilada darão a margem de incerteza de cada estimativa, a reamostragem verificará se os resultados se mantêm quando a amostra varia e a validação cruzada medirá quanto o modelo acerta em casos que não serviram para estimá-lo. As probabilidades preditas traduzirão os coeficientes da regressão em perfis típicos de ação.
4. Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R. As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

RESULTADO

○ A apresentar na Seção 4.3

A segunda parte (Seção 4.3) verificará quais desses atributos permanecem associados à resolução de mérito quando considerados em conjunto, primeiro na chegada da ação ao colegiado e depois, entre as que chegam, no exame do mérito.

A passagem do relator ao colegiado será lida à luz da crítica de Silva (2013) e de Falsarella (2024) a um Supremo que decide sem deliberar.

Desse confronto sairão as proposições teóricas desta dissertação, a começar pelo filtro anterior ao mérito que a Introdução anuncia.

REFERÊNCIAS

Firth, 1993 · Epstein e King (2002) · Silva (2013) · Falsarella (2024) · Seções 3.2 e 4

MÉTODOS 6 A 8 · SEÇÃO 3.2

As outras três técnicas também respondem a partes da hipótese.

A análise de riscos competitivos usará as datas de ajuizamento e de decisão para acompanhar cada ação ao longo do tempo e mostrará se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito. Isso testa a ideia de que o decreto precisa continuar em vigor até ser julgado, e a simples contagem dos desfechos não basta para esse teste, porque ignora o tempo e as ações ainda pendentes.

A busca do ponto de mudança dirá, a partir dos próprios dados, se o tratamento das ações mudou e em que momento, sem que a pesquisa precise fixar de antemão um marco como a mudança de governo em 2019.

A tipologia dos fundamentos das petições iniciais permitirá verificar se a forma como o proponente apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta, antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa, outra das construções processuais que a hipótese aponta.

RECORTE ○ A apresentar

A análise de riscos competitivos e a busca do ponto de mudança usarão as datas de ajuizamento e de decisão de todas as ações em que elas são conhecidas, inclusive das que seguem em tramitação, tratadas como ainda sem desfecho na data de corte. A tipologia dos fundamentos recai sobre as petições iniciais.

FONTE Seção 3.2

Introdução e Seções 2.1, 3 e 4. Passe o cursor sobre uma referência, sobre um termo pontilhado ou sobre o número de uma nota para lê-los.

RESULTADOS PRELIMINARES

Algumas conclusões, contudo, já são possíveis.

RESULTADO 1 · SEÇÃO 2.1

● Declarado

À sombra da medida provisória

O QUE SE ENCONTROU

A revisão sistemática recuperou **vinte e um** estudos, dos quais **dezenove** tratam de MPs e **dois** do decreto presidencial em sentido estrito.

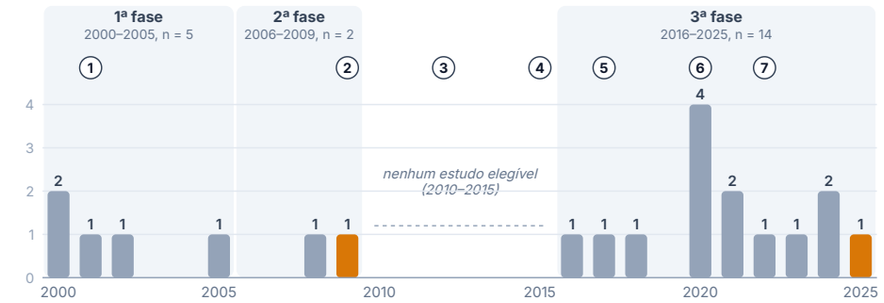
19 | 2

Não há, portanto, na literatura recuperada, levantamento sistemático das ações de controle concentrado contra decretos presidenciais, descrição dos seus desfechos ou estimativa das condições em que o mérito é enfrentado, mas apenas estudos de caso e análises pontuais de interpretação das normas.

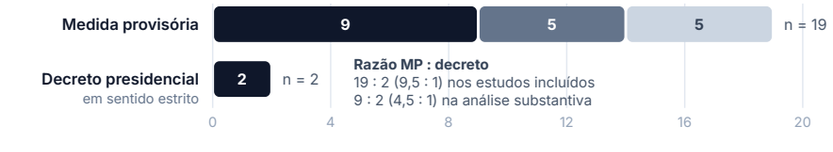
GRÁFICO

Figura 2 – Distribuição temporal do *corpus* e assimetria de objeto na revisão sistemática (n = 21)

A) Estudos incluídos por ano de publicação e marcos institucionais (n = 21)



B) Objeto normativo e centralidade do STF nos estudos



Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da matriz de extração de dados da revisão.

O QUE INDICA

Lido em conjunto, o quadro mostra claras discrepâncias.

A primeira, de objeto, está na distância entre a medida provisória, tema de quase todos os estudos, e o decreto, tratado por muito poucos.

A segunda, temporal, aparece na produção concentrada em três fases, separadas por intervalos de pouca ou nenhuma publicação, um deles de seis anos.

A terceira, de centralidade, vem de haver estudos em que o Supremo Tribunal não é objeto de análise, mesmo num corpus construído justamente para captar o controle que ele exerce.

REFERÊNCIAS Reck e Müller (2009) | Silva e Oliveira (2025) Introdução, Seção 2.1, Quadro 2 e Figura 2

RESULTADO 2 · SEÇÃO 2.3

Declarado

As causas da assimetria

O QUE SE ENCONTROU

Com base no corpus e na literatura comparada, a assimetria descrita pode ser explicada em três planos, o da natureza jurídico-política dos institutos, o da arquitetura processual do controle concentrado e o das condições de produção da pesquisa acadêmica.

AMOSTRA

Outra, mais forte, está no próprio corpus, em que quatro dos vinte e um estudos chamam a MP de decreto.

Vasconcellos et al. (2020)	intitulam a versão inglesa do artigo “Presidential decrees after the constitutional amendment 32/2001”
Gaspardo, Santos e Marchioni (2023)	vertem o título para “provisional presidential decrees” e adotam, no corpo, a sigla PPD
Santos e Santana (2024)	escrevem, em inglês, “presidential emergency decrees (provisional measures — MPVs)”
Da Ros (2008)	intitula “Poder de decreto e accountability horizontal” um artigo que trata exclusivamente de MPs

Se quase um quinto do corpus designa um instituto pelo nome do outro, a distinção entre os dois não é clara nem para a indexação internacional nem para parte da própria literatura e pode ocultar trabalhos relevantes de ambos os lados.

O QUE INDICA

A MP tem força de lei e eficácia imediata desde a publicação, o que permite ao Presidente da República inovar originariamente na ordem jurídica e alterar o status quo de forma unilateral e instantânea. O decreto regulamentar, ao contrário, submete-se à lei anterior e destina-se à fiel execução dela, o que restringe sua capacidade de inovação primária (Reck; Müller, 2009).

ainda por verificar Se a ofensa reflexa barra a ação antes do mérito, ainda que o decreto inove materialmente, o Supremo não chega a dizer se ele é constitucional, e o decreto fica invisível também para a pesquisa acadêmica.

Existe, portanto, uma população finita, delimitada e integralmente rastreável de MPs, o que viabiliza análises quantitativas de grande escala.

REFERÊNCIAS Reck e Müller (2009) · Vasconcellos et al. (2020) · Gaspardo, Santos e Marchioni (2023) · Santos e Santana (2024) · Da Ros (2008) Introdução e Seção 2.3

RESULTADO 3 · SEÇÃO 2.3 ● Declarado

As lacunas da literatura

O QUE SE ENCONTROU

- O corpus descreve modos de decidir, seja pela contagem dos desfechos (Da Ros, 2008; Silveira, 2016), seja pela leitura de padrões e estratégias de decisão (Ribeiro; Muniz, 2020a; 2020b), mas nenhum estudo classifica as ações pelos fundamentos da inicial, pelo vício alegado ou pelo parâmetro constitucional invocado, nem cruza essa classificação com o desfecho. O mais perto disso é a classificação pelo proponente (Da Ros, 2008; Silveira, 2016).
- O julgamento da graça é o único sobre decreto do governo Bolsonaro examinado no corpus, e nenhum estudo volta ao decreto regulamentar depois de Reck e Müller (2009), de modo que a revisão tampouco permite dizer se a contenção do Tribunal mudou a partir de 2019.
- A extinção por perda superveniente de objeto, por fim, aparece nos estudos sempre referida à MP convertida, reeditada ou revogada (Da Ros, 2008; Silveira, 2016; Oliveira; Amaral Jr., 2017), nunca ao decreto revogado.

O QUE INDICA

O registro dessa ausência é resultado da revisão, mas a sua investigação não integra os objetivos desta dissertação.

O que a revisão não pode fornecer é a medida do fenômeno que ela descreve, porque tudo o que ela observa vem do que se escreveu sobre o decreto, e não do que se decidiu a seu respeito.

> A pergunta, por isso, deixa de ser o que a literatura escreveu sobre o decreto e passa a ser o que o Supremo decidiu a respeito dele.

REFERÊNCIAS Da Ros (2008) Silveira (2016) Ribeiro e Muniz (2020a) Ribeiro e Muniz (2020b) Oliveira e Amaral Jr. (2017) Reck e Müller (2009) Seção 2.3

RESULTADO 4 · INTRODUÇÃO E SEÇÃO 5

Preliminar

Quase a metade, 119, foi ajuizada a partir de 2019

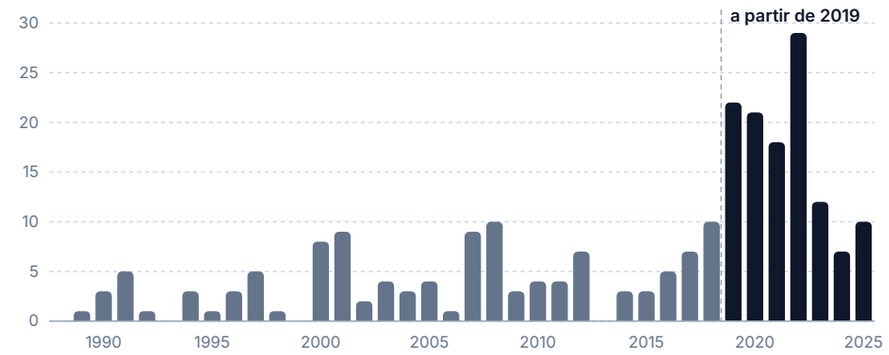
O QUE SE ENCONTROU

Das 242 ações ajuizadas nesses 37 anos, **119** foram protocoladas a partir de 2019, quase a metade em sete anos. Em **91** delas, o pedido de mérito inclui ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro.

São **cento e cinquenta e nove** Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), **setenta e cinco** ADPFs e **oito** Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC). Até junho de 2026, data de corte das decisões, **duzentas e dez** delas estavam decididas.

GRÁFICO

a partir de 2019



Fonte: planilha de seleção. [21]

Explorador das 242 ações →

O QUE INDICA

Nesse governo, o decreto parece ter virado uma arma política eficaz (Prudente Ribeiro, 2023).

O número de ações diretas contra normas federais varia fortemente entre governos, com 637 ações nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e 275 nos primeiros cinco anos e quatro meses dos governos Lula I e II (2003-2010), oscilação que acompanha as estratégias da oposição política aos presidentes e a saliência das políticas públicas de cada período, e não as mudanças institucionais (Taylor; Da Ros, 2008).

Para quem se opõe a um decreto, o controle concentrado é o único ponto de veto que não depende da maioria, o que ajuda a entender a presença dos partidos políticos em mais da metade das ações do universo.

> **A concentração das ações a partir de 2019 diz muito sobre quem levou os decretos ao Supremo e quais levou, mas não necessariamente sobre como foram julgados.**

REFERÊNCIAS Prudente Ribeiro (2023) Taylor e Da Ros (2008) Introdução e Seções 2.3 e 5

RESULTADO 5 · SEÇÕES 3.1 E 5 · Declarado

As ferramentas do próprio STF são uma barreira a mais para a pesquisa empírica sobre decretos presidenciais, e o painel de dados Corte Aberta tem falhas estruturais.

Até a última ação de cada classe ajuizada em 2025, faltam **894** números, **806** deles de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000, e **88** sem motivo declarado.

O campo de legislação lista as "normas relacionadas ao processo", sem separar objeto, parâmetro e norma citada, e na exportação de junho de 2026 vinha preenchido em só **697** dos **3.028** processos do acervo.

O banco tampouco se limita à extração oficial do STF, de onde constam **238** das **242** ações.

AMOSTRA

o recorte temporal	O primeiro indício dessa falha veio do confronto com o acervo trabalhado por Dias (2024), que cita as ADI nº 309 e 996, decididas nos anos 1990 e ausentes das planilhas.
ausentes dessa extração	As ADI nº 309, 996, 1.253 e 1.544, ausentes dessa extração e decididas nos anos 1990, foram identificadas em referências processuais e confirmadas nos registros e peças oficiais do STF.
o rótulo errado	Na ADI nº 5.915, o rótulo da espécie normativa apresenta o Decreto nº 9.288/2018 como "Decreto-Lei nº 9288 de 2018", e por isso a ação ficou fora da triagem original.
o polo	O polo passivo registra quem o autor indicou, que nem sempre é quem editou o ato, e o filtro de polo deixou de fora, até outubro, a ADPF nº 647, que impugna o Decreto nº 3.048/1999 e tem no polo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Receita Federal, órgãos que a rotina não reconhecia como Executivo federal.
"Decisão Final"	Por fim, o subgrupo "Decisão Final" inclui decisões que não encerram o processo, como nas ADI nº 4.447 e 6.341, ainda em tramitação em 30 de junho de 2026.

Fonte: Seção 3.1.

O QUE INDICA

As bases tendem a priorizar os processos "finalizados a partir do ano 2000", aviso que está no dicionário de dados do STF [19] e na ajuda do painel, mas não nas planilhas.

O recorte temporal, o campo vazio, o rótulo errado e o polo escondem ações contra decretos e ameaçam, por isso, a completude do banco.

Um decreto presidencial comum pode aparecer como "decreto-lei", instrumento extinto pela Constituição Federal de 1988 (Nascimento; Van den Boomen, 2025).

Sob as regras, nenhuma dessas falhas basta para fazer entrar uma ação, porque a inclusão depende do pedido e das partes na petição inicial.

> **O Supremo construiu em torno de si um aparato técnico insuficiente para a transparência integral de seus atos, e a pesquisa precisou sobreviver também a isso.**

REFERÊNCIAS: Corte Aberta · Nascimento; Van den Boomen, 2025 · Dias (2024) · Seções 3.1 e 5 e nota 19

RESULTADO 6 · INTRODUÇÃO E SEÇÕES 2.3 E 5

Declarado

O ponto fora da curva

O QUE SE ENCONTROU

O ponto fora da curva, que desencadeia uma nova maneira de o Supremo julgar os decretos presidenciais, é a graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira pelo decreto de 21 de abril de 2022 (Silva; Oliveira, 2025).

A virada foi argumentativa. A Corte inovou ao usar o desvio de finalidade para anular os efeitos do ato (Silva; Oliveira, 2025).

LINHA DO TEMPO

Como mostram a ADI nº **2.795**, de 2003, e a ADI nº **5.874**, de 2019, o Supremo, até então, controlava os decretos de clemência apenas pelos limites expressos da Constituição, como a vedação do art. 5º, XLIII, sem entrar no mérito da concessão.

O quadro muda quando, em 10 de maio de 2023, ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº **964 a 967**, o STF declarou inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça editado pelo então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em favor de Daniel Silveira.

Fonte: Introdução.

O QUE INDICA

a ofensa reflexa bloqueia o controle pela via da legalidade (Reck; Müller, 2009)

a tese dos atos de governo o limita pela via da politicidade

o desvio de finalidade abre agora uma terceira via de controle

> **Por que, então, o STF decidiu comprar a briga naquele momento, contra um ato tido como intocável, se não a comprou antes, quando provocado?**

Para a maioria dos ministros, o ato administrativo se desviava do interesse público e atacava as fundações do Poder Judiciário (Brasil, 2023). O Supremo diminuiu os obstáculos procedimentais quando a crise atravessou a Praça dos Três Poderes e ameaçou o Judiciário, batendo à sua porta. A decisão pode ser lida como um caminho que o STF encontrou para se autopreservar.

REFERÊNCIAS Silva e Oliveira (2025) Brasil, 2023 Reck e Müller (2009) Introdução e Seções 2.3 e 5

Seções 2, 3 e 5. Passe o cursor sobre uma referência ou sobre o número de uma nota para lê-los.

Referências

ALVES, Marcia Fernanda. **A conformação jurídico-constitucional da situação de excepcionalidade no Brasil e o controle judicial do STF frente às medidas de emergência sanitária e à necessária proteção aos direitos fundamentais**. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2022. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3340. Acesso em: 27 out. 2026.

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARIAS, Carmem. Um estudo sobre as medidas provisórias no Brasil. **Revista Mediações**, Londrina, v. 6, n. 2, p. 29-53, jul./dez. 2001. DOI: 10.5433/2176-6665.2001v6n2p29. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/9120. Acesso em: 26 maio 2026.

BINENBOJM, Gustavo. **Uma teoria do direito administrativo**: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

BOLSONARO é presidente com mais decretos e MPs questionados no STF no primeiro ano de mandato. **G1, [S. l.]**, 1 mar. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/01/bolsonaro-e-presidente-com-mais-decretos-e-mps-questionados-no-stf-no-primeiro-ano-de-mandato.ghtml. Acesso em: 14 out. 2026.

BRAMER, Wichor M. et al. A systematic approach to searching: an efficient and complete method to develop literature searches. **Journal of the Medical Library Association**, Pittsburgh, v. 106, n. 4, p. 531-541, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.5195/jmla.2018.283. Acesso em: 16 out. 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 set. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Legislação**: decretos. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Base de atos publicados entre 1988 e 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 14 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/DF**. Relator: Min. Luiz Fux, 8 de março de 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 125, 27 jun. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211240/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber. Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, 15 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 94, 11 maio 2016. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur347865/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.363/DF (referendo na medida cautelar)**. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 17 de abril de 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 nov. 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436850/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Corte Aberta**: painéis de dados abertos do controle concentrado. Brasília, DF: STF, 2026. Painéis de decisões, de acervo e de legitimados. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/corte_aberta/corte_aberta.html. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Segurança nº 27.931/DF (medida liminar)**. Relator: Min. Celso de Mello, 27 de março de 2009. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho111908/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRAZILIAN Supreme Court: Direct Action of Unconstitutionality No. 6363, 17 April 2020. **International Labor Rights Case Law**, Leiden, v. 7, n. 3, p. 276-277, 2021. DOI: 10.1163/24056901-07030005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlrcl7&id=275. Acesso em: 3 jun. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DIAS, Mateus Nunes dos Santos Ferreira. **O controle de constitucionalidade de decretos presidenciais**: sistematização e parâmetros. 2024. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5089. Acesso em: 1 out. 2026.

DORNELES, Leandro do Amaral D.; JAHN, Vitor Kaiser; SIMON, Pedro Fülber. Banalização das medidas provisórias como risco à democracia: análise constitucional das medidas provisórias editadas em matéria trabalhista no marco pós-reforma. **Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas**, Pouso Alegre, v. 37, n. 2, p. 107-127, jul./dez. 2021. Disponível em: https://revista.fdsm.edu.br/index.php/revistafdsm/article/view/413. Acesso em: 26 maio 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew D. **An introduction to empirical legal research**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

FALSARELLA, Christiane Mina. A deliberação no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 11, n. 2, e265, maio/ago. 2024. DOI: 10.5380/rinc.v11i2.92817. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/92817. Acesso em: 14 maio 2026.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GASPARDO, Murilo; SANTOS, Letícia Rezende; MARCHIONI, Artur. Avaliação legislativa das reformas trabalhistas promovidas por meio de medidas provisórias no Governo Bolsonaro. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 19, e2323, 2023. DOI: 10.1590/2317-6172202323. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/6zPfkvcD8BsBrDXKPNqYBgM/. Acesso em: 26 maio 2026.

GONTIJO, Ludmila M. Carabeth. A medida provisória e o Estado Democrático de Direito: o controle de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência. **Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena**, Belo Horizonte, v. 11, p. 203-240, 2005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rvadctoao11&id=211. Acesso em: 3 jun. 2026.

GOUGH, David; THOMAS, James; OLIVER, Sandy. Clarifying differences between review designs and methods. **Systematic Reviews**, London, v. 1, art. 28, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28. Acesso em: 22 out. 2026.

LOUREIRO, Ythalo Frota. Comentário sobre medidas provisórias. **Pensar: Revista de Ciências Jurídicas**, Fortaleza, v. 5, n. 5, p. 23-36, fev. 2000. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/1106. Acesso em: 26 maio 2026.

NASCIMENTO, Roberta Simões; VAN DEN BOOMEN, Lucas Hendricus Andrade. Legislação, autoritarismo e processo legislativo democrático: análise das espécies normativas extintas no ordenamento jurídico brasileiro (1937-1988). **Revista Jurídica da UFERSA**, Mossoró, v. 9, n. 17, p. 107-136, jan./jun. 2025. Disponível em: https://doi.org/10.21708/issn2526-9488.v9.n17.p107-136.2025. Acesso em: 11 out. 2026.

OLIVEIRA, Clarice G.; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória e controle de constitucionalidade: relevância, urgência e pertinência temática. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 748-763, 2017 Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5030. Acesso em: 26 maio 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PEREIRA, Gabrielle Tatith; LUNARDI, Fabrício Castagna; CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro. Bicameralismo e tramitação de medidas provisórias: o papel do Senado Federal como ator institucional com poder de veto. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 20, e2438, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/WZFsz8ppXGzmsL9Y8mxtwgf/. Acesso em: 26 maio 2026.

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. Medidas provisórias e políticas públicas: uma análise do papel do Congresso Nacional nas políticas de saúde no governo Dilma (2011-2016). **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 8, n. 3, p. 54-74, 2018. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4765. Acesso em: 26 maio 2026.

PRUDENTE RIBEIRO, Ítalo. **Entre o autoritarismo e a legalidade**: uso das medidas provisórias na governabilidade do presidencialismo à Bolsonaro (2019-2022). 2023. 141 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/items/dd4971ea-89f6-43b9-a810-535481241b24. Acesso em: 14 out. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MÜLLER, Caroline. A figura do "decreto" no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

REIS, Ulisses Levy Silvério dos; MEYER, Emilio Peluso Neder. "Ministrocracia" e decisões individuais contraditórias no Supremo Tribunal Federal. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 11, n. 3, p. 401-425, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5102/rbpp.v11i3.7418. Acesso em: 11 out. 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Imaginação, transgressão e formalização: ações do Congresso e do STF na definição de regras de tramitação de medidas provisórias. **Revista Estudos Institucionais**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 155-183, jan./abr. 2020a. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/464. Acesso em: 26 maio 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Judicialização descentralizada e individualizada da política: mudanças nas regras de tramitação de medidas provisórias a partir da Emenda Constitucional 32. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 10, n. 1, p. 154-174, 2020b. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/6587. Acesso em: 26 maio 2026.

SANTOS, Diogo de Almeida Viana; SANTANA, Guilherme Saldanha. Medidas provisórias e estabilidade democrática: a ação legislativa do Executivo para produzir governança eficaz diante de um Legislativo hostil no Brasil. **Revista Brasileira de Direito**, Passo Fundo, v. 20, n. 1, e2334, 2024. Disponível em: https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2334. Acesso em: 26 maio 2026. Publicado em inglês sob o título "Provisional Measures and democratic stability: the usage of executive orders to produce governance with a hostile legislative in Brazil"; dados coletados até agosto de 2009.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding without deliberating. **International Journal of Constitutional Law**, Oxford, v. 11, n. 3, p. 557-584, 2013. DOI: 10.1093/icon/mot019. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/11/3/557/789359. Acesso em: 13 maio 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como "Daniel Barile da Silveira Correio".

SQUEFF, Tatiana Cardoso; D'AQUINO, Lúcia Souza; TARGA, Maria Luiza Baillo. O império das medidas provisórias e a proteção do mercado no Brasil em tempos de pandemia. **Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política**, Temuco, v. 11, n. 2, p. 9-43, dez. 2020. Disponível em: https://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/es/article/view/1184. Acesso em: 26 maio 2026.

TAYLOR, Matthew M.; DA ROS, Luciano. Os partidos dentro e fora do poder: a judicialização como resultado contingente da estratégia política. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 4, p. 825-864, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0011-52582008000400002. Acesso em: 22 set. 2026.

VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio; CUNHA, Brenda; AMARAL, Thiago Bottino do. Medidas provisórias após a EC 32/2001: um diagnóstico jurídico da regulação social no Brasil. **Revista Opinião Jurídica**, Fortaleza, ano 18, n. 27, p. 71-90, jan./abr. 2020. DOI: 10.12662/2447-6641oj.v18i27.p71-90.2020. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/2194. Acesso em: 26 maio 2026.

WIELEWICKI, Luís A. G. A medida provisória segundo a mais recente doutrina e jurisprudência do STF: uma análise de seus pressupostos. **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, Curitiba, ano 2, n. 5, p. 67-87, 2000. Disponível em: https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/776. Acesso em: 26 maio 2026. O registro eletrônico do periódico atribui ao texto o ano de 2007, data do seu carregamento no sistema; adota-se aqui o ano do fascículo impresso, tal como indexado no LexML.

NOTAS

2. Disponível em: https://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/decretos1. Acesso em: 30 mar. 2026.
3. O controle político, previsto no art. 49, V, que a EC nº 32/2001 não alterou, autoriza o Congresso Nacional a sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. O jurisdicional, na modalidade concentrada, é exercido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ações indicadas no art. 102, I, 'a', e § 1º, e no art. 103, § 2º, da Constituição (Brasil, 1988).
6. Uma busca restrita em excesso também devolve poucos resultados, e por isso Bramer et al. (2018) recomendam conferir se a estratégia recupera estudos relevantes já conhecidos. A recomendação vem da área da saúde, como o próprio PRISMA 2020, e é aplicada aqui por tratar da lógica da busca, e não do objeto pesquisado.
15. Disponível em: https://osf.io/unjf8/. Acesso em: 29 out. 2026.
16. A base foi montada em etapas, cada uma em arquivo próprio. Os painéis do Corte Aberta foram extraídos em 9 de junho de 2026, e os decretos da Presidência da República, em 14 de junho. A união dos painéis é de 18 de julho, e o cruzamento com o acervo de decretos, que marcou o polo passivo de cada ação sem retirar nenhuma, é de 19 de julho. A codificação das variáveis começou em 24 de julho, e a segunda triagem com a conferência manual terminou em 16 de setembro, com as 232 ações. O painel de legitimados tinha 8.616 processos, e 625 deles ficaram fora da planilha, porque a união partiu só dos painéis de decisões e de acervo. Desses 625, 232 têm ente do Executivo federal no polo passivo. A montagem atual parte das bases inteiras do Corte Aberta, exportadas em 25 de outubro de 2026 (8.712 processos), e da numeração sequencial das quatro classes.
17. Disponível em: https://osf.io/anwdy/. Acesso em: 29 out. 2026.
18. Disponível em: https://osf.io/p8e7s/. Acesso em: 29 out. 2026.
19. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/dados_abertos/dados_abertos.html. Acesso em: 25 out. 2026.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.
21. Disponível em: https://osf.io/anhvf/. Acesso em: 29 out. 2026.